



А Д В О К А Т
НЕЧИТАЙЛО МАРГАРИТА ОЛЕГІВНА

*Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю від 12.06.2020 №5814, видане
Радою адвокатів Донецької області на підставі рішення від 27.05.2020 №4*

робоча адреса: вул. Полтавський шлях, 37, м. Харків, 61004
тел.: +38 (095) 811 43 36; e-mail: advokat.nechitaylo@gmail.com

вих. №2 від «26» січня 2026 року

**До КНП «Золочівська центральна
районна лікарня»**

80700, Львівська обл., м. Золочів, вул.
Коновальця Є., 48
zolcrl@i.ua

АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ
в порядку ст. 20, 24 Закону України
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

До мене за наданням правничої допомоги звернувся Горішний Михайло Орестович, 20.11.2000 року народження, РНОКПП: 3684907116, який зареєстрований за адресою: Львівська обл., Золочівський р-н, м. Золочів, вул. Промислова, буд.1, кв.9.

07 січня 2026 року лікарем КНП «Золочівська центральна районна лікарня» Щербіна І.Р. було видано висновок №2 щодо результатів медичного огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, відповідно до якого у громадянина Горішнього М.О. виявлено наркотичне сп'яніння.

Частинами 1, 2 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що адвокатський запит - письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об'єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.

До адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів забороняється.

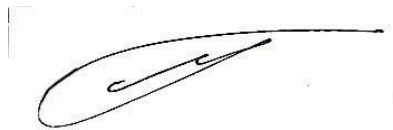
Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов'язані не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

Враховуючи викладене, у зв'язку з наданням правничої допомоги Горішньому М.О. та керуючись ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

П Р О Ш У:

1. Чи було здійснено лабораторне дослідження 07.01.2026 року на вміст наркотичних засобів в організмі Горішного М.О.?
2. Повідомити, яким **типом обладнання**, лікар здійснював лабораторне дослідження на вміст наркотичних засобів в організмі Горішного М.О.? **Надати сертифікат** такого обладнання та повідомити чи має це обладнання **дозвіл від МОЗ на використання**?
3. Повідомити, **яку кваліфікацію має лікар Щербіна І.Р.** та надати підтверджуючі документи.
4. Надати інформацію чи було **пройдено лікарем Щербіною І.Р. спеціальну підготовку** та тематичне удосконалення згідно з чинним законодавством для проведення оглядів на стан сп'яніння? Якщо так, надати копії підтверджуючих документів.
5. Надати інформацію, чи було 07.01.2026 року зареєстровано Горішного М.О. в **журналі реєстрації медичних оглядів** осіб з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції огляд на стан наркотичного сп'яніння?
6. Надати інформацію, чи було **надано лікарю Щербіна І.Р. направлення на огляд** Горішного М.О. з метою виявлення стану наркотичного сп'яніння? Якщо так, надати копію направлення.
7. Надати **копію акту медичного огляду** Горішного М.О. від 07.01.2026 року.

Я, Горішний Михайло Орестович, 20.11.2000 року народження, РНОКПП: 3684907116, надаю дозвіл КНП «Золочівська центральна районна лікарня» на розкриття адвокату Нечитайло Маргариті Олегівні інформації, яка містить мої персональні дані, в тому числі медичну інформацію.



Михайло ГОРІШНИЙ

Відповідь прошу направити на електронну пошту advokat.nechitaylo@gmail.com у найкоротший термін, але не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту, що передбачено ч.2 ст.24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» №5076-VI від 05.07.2012 року.

За неправомірну відмову в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит встановлено адміністративну відповідальність (ч. 5 ст. 212-3 КУпАП).

Додатки:

1. Ордер Серія АН № 1869741 від 14.01.2026 року;
2. Згода на обробку персональних даних Горішний М.О.;
3. Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю від 12.06.2020 №5814, видане Радою адвокатів Донецької області на підставі рішення від 27.05.2020 №4.

З повагою,
Адвокат



Маргарита НЕЧИТАЙЛО